

3주차 과제 — 대상지 계획단위 가설 + 법령 검증 로그

스마트도시계획(캡스톤디자인) · 임성아 · 대상지 서울 종로구 일대 · 작성일 2026-09-21 · 법령 조회일 2026-09-21

팀 저장소 <https://github.com/gee6285-star/seonga-04> | 동봉 CSV submit/3주차_법령검증로그.csv · submit/3주차_용도지역21종_건폐율용적률.csv

① 대상지 계획단위 가설

중심 · 경계 · 기각조건을 명시하고, 2주차 관측치로 즉시 판정한다

가설 H

대상지의 계획 단위는 페리식 근린주구(반경 400m · 초등학교 중심)가 아니라, 간선가로로 둘러싸인 가구(街區) 집합을 하나로 묶는 도심형 슈퍼블록 + 지구단위계획 단위이다.

중심 — 왜 여기인가	1차 검토 경계	제안 경계	관측 단위
종로구청 학교·역·공원 중 어느 것도 400m 안의 중심시설이 되지 못해 (학교 0곳 · 공원은 도심형 소공원 4곳) 행정·업무 중심을 중심으로 잡았다. 37.5735, 126.9788 — 2주차 데이터셋과 동일 작표	반경 400m 페리 근린주구 표준 반경	간선가로 둘레 종로 · 율곡로 · 삼일대로 · 자하문로	R1 링 중심 0~1km, 2주차 집계 단위

관측 근거 — 2주차 저장소 데이터 (out/ring_density_1km.csv)

지표	값	읽는 법
R1(0~1km) 건물 수	3,946 동	중심에서 걸어 닿는 범위의 모집단
R1 용도 기재 건물 수	1,210 동	용도 태그가 달린 건물만
R1 기재율	30.7 %	나머지 69.3%는 용도를 알 수 없음
R1 상업·업무	866 동	기재 건물의 71.6%
R1 주거	257 동	기재 건물의 21.2%
전체 건물 대비 주거 비율 = 257 / 3,946	6.5 %	근린주구의 전제와 어긋나는 지점

근린주구는 **주거가 지배적이고 초등학교가 중심시설**이라는 전제 위에 서 있다. 대상지 R1은 기재 건물의 7할이 상업·업무이고 주거는 전체의 6.5%에 그친다. 전제가 성립하지 않으므로 반경을 늘려 학교를 억지로 포함시키는 대신, 전제가 달라진 지점을 기록하고 단위를 바꾼다.

반경 400m 원 안을 개수로 셈 — 초등학교 · 근린공원 · 끊김

항목	개수	내역 — 중심(종로구청)에서의 거리
초등학교 amenity=school	0 곳	400m 원 안에 학교가 하나도 없다. 페리 근린주구가 중심시설로 삼는 초등학교가 개수에서 먼저 부재 하다
근린공원 leisure=park	4 곳	수성공원 193m · 청진공원 252m · 세종로공원 255m · 열린송현 녹지광장 443m(폴리곤이 원에 걸침). 네 곳 모두 도심형 소공원 이고, 근린주구가 상정하는 주거지 부속 공원이 아니다
끊김 — 간선 횡단 highway=primary	5 개 노선	종로(편도 4차로) · 세종대로(3) · 율곡로(3) · 새문안로(4) · 사직로. 원을 가로질러 보행 단위가 여러 조각으로 잘린다

항목	개수	내역 — 중심(종로구청)에서의 거리
끓김 — 보조간선 highway=secondary	2 개 노선	우정국로(6) · 무교로(2)

인상이 아니라 셈이다. Overpass API(OSM)에 around:400 질의를 보내 쉘다 — 질의문 data/facilities_400m.query.txt, 응답 원본 data/facilities_400m.json-data/roads_400m.json. OSM 기준시각 시설 2026-06-01 / 도로 2026-07-28, **조회일 2026-09-21**. 학교 0곳은 OSM 태깅 누락 가능성이 있으므로 단정이 아니라 **관측치**로 적는다.

기각 조건 — 하나라도 충족하면 그 가설을 버린다

코드	대상 가설	기각 조건	현재 판정
K1	페리식 근린주구	반경 400m 내 초등학교가 1개 미만이거나, R1 주거 건물 비율이 20% 미만일 것	충족 → 기각 초등학교 0곳 · 주거 6.5% < 20% 두 조건 모두 충족
K2	도심형 슈퍼블록	제안 경계 내부를 관통하는 폭 20m 이상 간선도로가 있을 것 (보차분리가 성립하지 않음)	조회 대기 도로 폭 자료 미확보
K3	지구단위계획 단위	대상 구역이 영 제43조제4항 및 서울시 조례가 정한 지구단위 계획구역 지정대상에 해당하지 않을 것	조회 대기 조례 해당 조문 미조회
K4	위 판정 전체	기재율이 개선되어 R1 주거 비율이 20%를 넘을 것 (K1의 근거가 무너짐)	재판정 유보 현재 기재율 30.7%

현재 판정 — K1이 충족되어 근린주구 가설을 기각한다. 대체 단위로 슈퍼블록·지구단위계획을 채택하되, K2·K3는 근거를 확보하기 전까지 **조회 대기**로 남긴다. 대체할 중심시설 후보는 초등학교가 아니라 종로구청·탐골공원 등 도심 생활중심이며, 이 역시 다음 주 관측으로 판정한다. **빈칸은 실패가 아니라 아직 확인하지 못했다는 표시다.**

② 법령 검증 로그

조문 · 시점 · 수치 오류 각 1건 이상 · 원문 / 식별자 / 시행일 / 조회일 네 칸을 모두 채움 · 동봉 원본 submit/3주차_법령검증로그.csv

번호	오류 유형	판정	검증 대상 진술	원문	식별자	시행일	조회일
1	조문	시점 불일치	입지규제최소구역은 법 제 40조의2에 따라 지정하고 제80조의3에 따라 행위제한을 적용한다	조문 목록에 “제40조의2 삭제”, “제80조의3 삭제”로 표기되어 있고, 그 자리에 제40조의3(도시혁신구역의 지정 등)·제40조의4(복합용도구역의 지정 등)와 제80조의4·제80조의5가 있음	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제40조의2 · 제80조의3 법령ID 009294 / MST 284013	2026-07-01	2026-09-21
2	시점	시점 불일치	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 용도지구는 10종이다	제37조(용도지구의 지정) ① ... 1. 경관지구 2. 고도지구 3. 방화지구 4. 방재지구 5. 보호지구 6. 취락지구 7. 개발진흥지구 8. 특정용도제한지구 9. 복합용도지구 10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 지구 <개정 2017. 4. 18.>	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조제1항 법령ID 009294 / MST 284013	2026-07-01	2026-09-21
3	수치	시점 불일치	대상지(종로구)의 제3종일반주거지역 용적률 상한은 300%이다	제48조(용도지역 안에서의 용적률) 법 제78조제1항 · 제2항 및 영 제85조제1항에 따라 용도지역별 용적률은 다음 각 호의 비율 이하로 한다. ... 5. 제3종일반주거지역: 250퍼센트	「서울특별시 도시계획 조례」 제48조제5호 서울특별시조례 제 10139호	2026-07-13	2026-09-21
4	수치	시점 불일치	서울시 제2종전용주거지역의 건폐율은 시행령과 같은 50%이다	제44조(용도지역 안에서의 건폐율) 법 제77조 및 영 제84조제1항에 따라 용도지역별 건폐율은 다음 각 호의 비율 이하로 한다. ... 2. 제2종전용주거지역: 40퍼센트	「서울특별시 도시계획 조례」 제44조제2호 서울특별시조례 제 10139호	2026-07-13	2026-09-21
5	시점	시점 불일치	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」의 현행본은 2026-09-08 공포·시행본이다 (3주차 강의자료 61번 슬라이드 참고문헌 [2])	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 [시행 2026. 9. 18.] [대통령령 제36587호, 2026. 8. 18., 타법개정]	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 MST 288857 / efYd 20260918	2026-09-18	2026-09-21
6	수치	미검증	대상지(종로구청 일대)는 서울도심에 해당하므로 일반 상업지역 용적률 600%가 적용된다	제19조(서울도심의 범역 획정 등) ... 서울도심의 범역은 한양도성과 그 주변지역을 포함하는 지역으로서 별표 5에서 정한 구역으로 한다	「서울특별시 도시계획 조례 시행규칙」 제19조 서울특별시규칙 제 4669호	2024-10-14	2026-09-21

정정값

번호	정정값 · 판정 근거
1	도시혁신구역은 제40조의3·제80조의4, 복합용도구역은 제40조의4·제80조의5. 입지규제최소구역 체계가 공간재구조화계획 체계(법 제35조의6·제40조의3·제40조의4)로 재편 되면서 인용한 두 조문이 삭제됐다. 조문이 애초에 없던 것이 아니라 개정으로 자리가 바뀐 것이므로 판정은 ‘ 실재하지 않음 ’이 아니라 ‘ 시점 불일치 ’다(3주차 강의자료 31쪽)
2	9종(법정 열거). 2017-04-18 개정으로 미관지구는 경관지구로, 보존지구·시설보호지구는 보호지구로 통합되고 복합용도지구가 신설됨. 10종 목록은 개정 전 기준
3	250%. 300%는 영 제85조제1항제5호가 정한 법정 범위(100% 이상 300% 이하)의 상한이지 대상지에 실제로 걸리는 값이 아님 — 법은 범위, 조례는 값

번호	정정값 · 판정 근거
4	40%. 조례가 법정 상한 50%보다 10%p 강화해 정한 드문 사례로, 상한을 그대로 옮겨 적으면 틀림
5	조회일 기준 현행본은 시행일 2026-09-18, 대통령령 제36587호. 자료가 틀린 것이 아니라 인용 시점이 다르며, 시점을 적지 않으면 구별할 방법이 없음
6	미정. 범역이 규칙 별표 5(도면)에 위임돼 있다. 별표 5를 조회한 결과 본문 텍스트가 없고 도면 첨부파일(HWP)로만 제공되어 좌표·행정구역 목록이 없다 — 조문 텍스트만으로는 판정이 불가능하다. 일치/시점 불일치/실재하지 않음 셋 중 어느 것도 아니므로 ‘미검증’ 으로 적고 임의의 값을 넣지 않는다 . 다음 수단은 서울시 도시계획포털의 도면 확인이다

조문 1건 · 시점 2건 · 수치 3건으로 과제 요건인 유형별 1건 이상을 채웠고, 여섯 건 모두 **원문 · 식별자 · 시행일 · 조회일 네 칸**을 비우지 않았다. 판정은 강의자료 32번 슬라이드의 **일치 / 시점 불일치 / 실재하지 않음** 세 값만 쓴다 — 조회는 됐으나 근거가 도면이어서 세 값 중 어느 것도 고를 수 없는 6번만 **미검증**으로 적었다(“애매하다”는 판정은 두지 않는다). 오류 유형은 33번 슬라이드의 **조문 / 시점 / 수치** 세 값을 따랐다. 두 측은 서로 다르므로 함께 적었다. **‘실재하지 않음’은 0건**이다.

③ 대상지 시·군 조례의 건폐율·용적률 — 용도지역 21종 표

법정 21종 전부 · 시행령이 정한 범위와 서울시 조례가 정한 값을 나란히 둠 · **조회일 2026-09-21**(국가법령정보 OPEN API) · 동봉 원본 submit/3주차_용도지역21종_건폐율용적률.csv — CSV는 행마다 **법령ID · 조문번호 · 시행일 · 조회일**을 열로 갖는다

연 번	용도지역	시행령 건폐율 상 한	시행령 용적률 범위	서울 조례 건폐율	서울 조례 용적률	서울도심 단서	비고
도시지역 — 주거지역							
1	제1종전용주거지역	50%	50~100%	50%	100%	—	
2	제2종전용주거지역	50%	50~150%	40%	120%	—	조례가 건폐율을 상한보다 10%p 강화
3	제1종일반주거지역	60%	100~200%	60%	150%	—	
4	제2종일반주거지역	60%	100~250%	60%	200%	—	
5	제3종일반주거지역	50%	100~300%	50%	250%	—	검증 로그 3번 — 상한 300%와 혼동 빈발
6	준주거지역	70%	200~500%	60%	400%	—	
도시지역 — 상업지역							
7	중심상업지역	90%	200~1,500%	60%	1,000%	800%	서울도심 해당 여부는 검증 로그 6번 — 조회 대기
8	일반상업지역	80%	200~1,300%	60%	800%	600%	"
9	근린상업지역	70%	200~900%	60%	600%	500%	"
10	유통상업지역	80%	200~1,100%	60%	600%	500%	"
도시지역 — 공업지역							
11	전용공업지역	70%	150~300%	60%	200%	—	
12	일반공업지역	70%	150~350%	60%	200%	—	
13	준공업지역	70%	150~400%	60%	400%	—	
도시지역 — 녹지지역							
14	보전녹지지역	20%	50~80%	20%	50%	—	
15	생산녹지지역	20%	50~100%	20%	50%	—	
16	자연녹지지역	20%	50~100%	20%	50%	—	
관리지역 · 농림지역 · 자연환경보전지역							
17	보전관리지역	20%	50~80%	—	—	—	서울특별시 내 미지정 — 조례에 규정 없음
18	생산관리지역	20%	50~80%	—	—	—	"
19	계획관리지역	40%	50~100%	—	—	—	"
20	농림지역	20%	50~80%	—	—	—	"
21	자연환경보전지역	20%	50~80%	—	—	—	"

법은 범위, 조례는 값. 시행령 제84조·제85조는 21종 전부에 대해 범위를 정하지만, 서울특별시 조례는 도시지역 16종에만 값을 정한다. 나머지 5종이 비어 있는 것은 누락이 아니라 서울시 관할구역에 그 용도지역이 지정되어 있지 않기 때문이며, 그 사유를 비고에 적어 빈 칸과 구별했다. 대상지 설계조건으로 쓸 값은 시행령 열이 아니라 **서울 조례 열**이다.

근거 · 식별자 · 시점

법률	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조·제77조·제78조 — 법령ID 009294 / MST 284013 / [시행 2026. 7. 1.] [법률 제21447호, 2026. 3. 5., 타법개정]
시행령	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제84조제1항·제85조제1항 — MST 288857 / [시행 2026. 9. 18.] [대통령령 제36587호, 2026. 8. 18., 타법개정]
조례	「서울특별시 도시계획 조례」 제44조·제48조 — [시행 2026. 7. 13.] [서울특별시조례 제10139호, 2026. 7. 13., 일부개정]
규칙	「서울특별시 도시계획 조례 시행규칙」 제19조 — [시행 2024. 10. 14.] [서울특별시규칙 제4669호, 2024. 10. 14., 전부개정] · 별표 5 미조회
관측 데이터	본 저장소 out/ring_density_1km.csv (Overpass API / OpenStreetMap, ODbL) — 중심 37.5735, 126.9788
조회 경로	국가법령정보센터 https://www.law.go.kr 본문 열람 · 조회일 2026-09-21